

वदिशी_राज्य_र_कूटनैतिक_प्रतनिधिको_सुवधि_तथा_उन्मुक्त_ऐन_२०२७

English title: Privileges and Immunities of Foreign States and Diplomatic Representatives Act, 1970

वदिशी राज्य र कूटनैतिक प्रतनिधिको सुवधि तथा उन्मुक्त ऐन, २०२७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२७ । ६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २०२७ सालको ऐन नं. १४ । वदिशी राज्य र कूटनैतिक प्रतनिधिको सुवधि तथा उन्मुक्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : अन्तराष्ट्रिय कानून तथा प्रचलन अनुसार वदिशी राज्य र वदिशी राज्यका कूटनैतिक प्रतनिधि तथा कर्मचारीलाई सुवधि तथा उन्मुक्त प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वदिशी राज्य र कूटनैतिक प्रतनिधिको सुवधि तथा उन्मुक्त ऐन, २०२७” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “वदिशी राज्य” भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । सँग कूटनैतिक सम्बन्ध भएको वदिशी राज्यलाई सम्झनुपर्छ । (ख) “नयिग” भन्नाले वदिशी राज्यले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा कूटनैतिक कार्य सम्पादन गर्न राखेको नयिगलाई सम्झनुपर्छ । (ग) “नयिग प्रमुख” भन्नाले वदिशी राज्यले आफ्नो नयिगको प्रमुखको हैसियतले काम गराउन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल सरकारको स्वीकृतिले राखेको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ । (घ) “कूटनैतिक कर्मचारी” भन्नाले नयिगको कूटनैतिक पदमा रहेको नयिगको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (ङ) “कूटनैतिक प्रतनिधि” भन्नाले नयिग प्रमुख वा नयिगको कूटनैतिक कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (च) “प्रशासकीय तथा प्रावधिक कर्मचारी” भन्नाले नयिगको प्रशासकीय तथा प्रावधिक काम गर्ने नयिगको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (छ) “कामदार कर्मचारी” भन्नाले नयिगको आन्तरिक काम गर्ने नयिगको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । (ज) कूटनैतिक प्रतनिधिको सम्बन्धमा “परिवार” भन्नाले नयिग प्रमुख वा नयिगको कर्मचारीको गृहस्थीको भाग भै नजिको साथ र आश्रयमा रहेको नजिको परिवारको सदस्यलाई सम्झनुपर्छ । (झ) “नयिगको घर र हाता” भन्नाले जुसुकै स्वामित्वको भए पनि नयिग प्रमुखको आवास लगायत नयिगको कुनै काममा प्रयोग गरिएको घर वा त्यसको कुनै भाग र त्यसले चर्चेको जग्गा समेतलाई सम्झनुपर्छ । (ञ) “नजी सेवक” भन्नाले वदिशी राज्यद्वारा बहाल नभएको तर नयिगको कुनै सदस्यको घरासी काम गर्ने नजी सेवकलाई सम्झनुपर्छ । ३. नयिगको घर र हाताको अनतकिर्म्यता: (१) नयिगको घर र हाता अनतकिर्म्य हुनेछ । नयिग प्रमुखको अनुमति बेगर नेपाल सरकारको कर्मचारी वा प्रतनिधिले सो भित्र प्रवेश गर्न हुँदैन । (२) नयिगको घर हाताको अतकिर्म्य वा क्षति हुने वा शान्ति वा मर्यादा भङ्ग हुने कुनै काम कारबाहीबाट रक्षा गर्न उपयुक्त कदम चाल्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) नयिगको घर र हाता र त्यसमा रहेको धन माल तथा नयिगको सवारीको खानतलासी, अधिग्रहण, जफती, तायदाती वा ललाम बकिरी गरिने छैन । ४. नयिगको अभिलेखको अनतकिर्म्यता: नयिगको अभिलेख र लेखित जहल जहाँसुकै पनि अनतकिर्म्य हुनेछ । ५. नयिगको औपचारिक पत्र व्यवहारको अनतकिर्म्यता: (१) नयिगको औपचारिक पत्र व्यवहार अनतकिर्म्य हुनेछ र कूटनैतिक डाँक खोल्ने वा रोकने छैन । तर त्यस्तो डाँक थैली बाहिर स्पष्ट रूपले थाहा हुने गरी “कूटनैतिक” भन्ने शब्द लेखिएको हुनु पर्छ र सो भित्र कूटनैतिक डाँक वस्तु बाहेक अन्य वस्तु राख्नु हुँदैन । (२) कूटनैतिक सन्देश बाहकलाई व्यक्तित्वगत अनतकिर्म्यता हुनेछ र नजिलाई पक्राउ वा थुनछेक गरिने छैन । ६. नयिगको घर र हाताको सम्बन्धमा कर छूट: वदिशी राज्य र नयिग प्रमुखलाई नयिगको घर र हाता सम्बन्धमा वषिष सेवा प्रदान गरिए वापत तर्जु परने बाहेक अरु सबै राष्ट्रिय, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । स्थानीय कर तथा देय (ड्यूज) बाट छूट हुनेछ । तर वदिशी राज्य, नयिग वा नयिग प्रमुखसँग करार गर्ने कुनै पक्षलाई नेपाल कानून बमोजिम तर्जु परने कुनै कर वा देय (ड्यूज) बाट छूट हुने छैन । ७. कूटनैतिक प्रतनिधिको व्यक्तित्वगत अनतकिर्म्यता: कूटनैतिक प्रतनिधिलाई व्यक्तित्वगत अनतकिर्म्यता हुनेछ र नजिलाई पक्राउ वा थुनछेक गरिने छैन । तर, कुनै फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कर्मचारीले घटना सम्बन्धी जानकारीको लागि कूटनैतिक प्रतनिधिसँग नजिको मर्यादा राखी उचित सम्मानसाथ सोधपुछ गर्न सक्नेछ । ८. कूटनैतिक प्रतनिधिको नजी आवासको अनतकिर्म्यता: कूटनैतिक प्रतनिधिको नजी आवासलाई नयिगको घर र हातालाई भए सरह अनतकिर्म्यता हुनेछ र यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नजिको कागजपत्र, पत्र व्यवहार र नजी सम्पत्ति पनि अनतकिर्म्य हुनेछ । ९. कूटनैतिक प्रतनिधिलाई अन्य छूट: (१) कूटनैतिक प्रतनिधिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा लागू हुने कुनै सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (सोसल सेक्युरिटी प्रभजिन) बाट छूट हुनेछ । (२) कूटनैतिक प्रतनिधिलाई नेपाल सरकारले सबै व्यक्तित्वगत सेवा, कुनै प्रकारको सार्वजनिक सेवा तथा सेना

सम्बन्धी दायित्वबाट छूट दनिछ । १०. कूटनैतिक प्रतनिधिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को फौजदारी, देवानी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्तिः (१) कूटनैतिक प्रतनिधिलाई देहायका मुद्दा मामलामा बाहेक सबै फौजदारी, देवानी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति हुनेछ :- । (क) नयोगको नमितित्ति वदिशी राज्यको तर्फबाट राखेकोमा बाहेक कूटनैतिक प्रतनिधिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिको नजिी अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा उठेको मुद्दा मामला, ।

(ख) वदिशी राज्यको हकमा नभई कूटनैतिक प्रतनिधिको व्यक्तगित हैसयितमा उत्तराधिकार सम्बन्धमा उठेको मुद्दा मामला, र । (ग) कूटनैतिक प्रतनिधिलि आफ्नो औपचारिक कार्य भन्दा बाहिर कुनै व्यवसाय वा व्यापार सम्बन्धी काम गरेकोबाट उठेको मुद्दा मामला । (२) कूटनैतिक प्रतनिधिलाई साक्षी बकन कर लाग्ने छैन । (३) कूटनैतिक प्रतनिधिउपर उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) अन्तर्गतको मुद्दामामलामा बाहेक अरुमा फैसलाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनै कारबाही चलाइने छैन र कारबाही चलाउन पाउनेमा पनिकूटनैतिक प्रतनिधिको व्यक्तगित वा आवासको अनतकिर्म्यतालाई भड्ग गरनि छैन । (४) यस दफामा जेसुकै लेखिएको भए तापनउपर्युक्त अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति पाउने कूटनैतिक प्रतनिधिलाई आफैले चलाएको मुद्दामामलिको सलिसलामा प्रतवादीको दावी जीकेरको सम्बन्धमा त्यस्तो उन्मुक्ति हुने छैन । ११. कूटनैतिक प्रतनिधिलाई कर छूटः कूटनैतिक प्रतनिधिलाई देहायमा लेखिए बाहेक व्यक्तगित वा सम्पत्तमा लागेको सबै राष्ट्रिय, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । स्थानीय कर तथा देय (ड्यूज) छूट हुनेछ :- । (क) साधारणतया वस्तु वा सेवाको मोलमा नै समावेश गरनि कसिमिको अप्रत्यक्ष कर, । (ख) नयोगको नमितित्ति वदिशी राज्यको तर्फबाट राखेकोमा बाहेक कूटनैतिक प्रतनिधिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्ति नजिी अचल सम्पत्तमा लागेको कर तथा देय, । (ग) कूटनैतिक प्रतनिधिलाई व्यक्तगित रूपमा लाग्ने सम्पत्तितथा उत्तराधिकार कर, । तर कुनै कूटनैतिक प्रतनिधिवा नजिको परिवारको सदस्यको उपस्थतिको कारणले त्यस्ता व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा भएको नजिको मृत्यु हुँदा निकासी गर्न मनाही भइरहेको बाहेक अरु चल सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो कूटनैतिक प्रतनिधिको मृत्यु भएपनित्यस्तो कर लगाइने छैन । (घ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा भएको स्रोतद्वारा कूटनैतिक प्रतनिधिलाई प्राप्त नजिी आयमा लाग्ने कर, । (ङ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा कूटनैतिक प्रतनिधिलि कुनै व्यापारमा लगाएको पूँजीमा लाग्ने कर, । (च) कुनै खास सेवा प्रदान गरिए बापत लाग्ने कर वा दस्तुर, र । (छ) अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा अदालती शुल्क, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, टिकिट दस्तुर तथा नक्कल दस्तुर । १२. भन्सार महसूल छूट हुने : (१) नेपाल सरकारले समय समयमा जारी हुने नेपाल कानून बमोजमि देहायको मालसामानमा गोदाम भाडा, ढुवानी भाडा जस्ता सेवा महसूल बाहेक सबै भन्सार महसूल तथा सो सम्बन्धति कर र दस्तुर छूट दनिछ । (क) नयोगको औपचारिक उपयोगमा आउने मालसामान, र । (ख) कूटनैतिक प्रतनिधिको गृहस्थीको मालसामान तथा नजिको परिवारको व्यक्तगित उपयोगमा आउने मालसामान ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत भन्सार महसूल छूट नहुने वा नेपाल कानून बमोजमि निकासी पैठारी मनाही गरिएको वा कुनै नरीध वनियिम (क्वारान्टनि) लागू हुने मालसामान भएको सम्झनु पर्ने गम्भीर कारणहरू नभई कूटनैतिक प्रतनिधिको गुन्टा झटिी र अरु मालसामानको नरीक्षण वा खानतलासी गरनि छैन र गर्नु परेमा पनिकूटनैतिक प्रतनिधिवा नजिको प्रतनिधिको उपस्थतिमा मात्र त्यस्तो नरीक्षण वा खानतलासी गर्न सकिनेछ । १३. कूटनैतिक प्रतनिधिको परिवारलाई सुवधि तथा उन्मुक्तिः कूटनैतिक प्रतनिधिको परिवारको गैर नेपाली नागरिक सदस्यलाई यस ऐन अन्तर्गत कूटनैतिक प्रतनिधिलि व्यक्तगित रुपमा पाए सरह सबै सुवधि तथा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछ । १४. प्रशासकीय तथा प्रावधिकि कर्मचारी तथा नजिको परिवारलाई सुवधि तथा उन्मुक्तिः नेपाली नागरिकि वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को स्थायी अधवासी नभएको नयोगको प्रशासकीय तथा प्रावधिकि कर्मचारी तथा नजिको परिवारको सदस्यलाई आफ्नो कर्तव्यको परिधिबाहिर भई गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) अन्तर्गतको सुवधि तथा उन्मुक्ति बाहेक दफा ७ देखिदफा ११ सम्ममा उल्लेख भएको सुवधि तथा उन्मुक्तिमात्र प्राप्त हुनेछ । प्रथम पटक आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न आउँदा पैठारी गरेको मालसामानको हकमा दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको सुवधि पाउनेछ । १५. कामदार कर्मचारीलाई सुवधि तथा उन्मुक्तिः नेपाली नागरिकि वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को स्थायी अधवासी नभएको नयोगको कामदार कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा उन्मुक्ति पाउनेछ तथा नजिको नयुक्ति बापतको पारश्र्मकिमा कर तथा देय (ड्यूज) छूट हुनेछ । १६. नजिी सेवकलाई कर छूट : नयोगको सदस्यको नेपाली नागरिकि वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को स्थायी अधवासी नभएको नजिी सेवकलाई नजिको नयुक्ति बापतको पारश्र्मकिमा कर तथा देय (ड्यूज) छूट हुनेछ । १७. नेपाली नागरिकि वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६

द्वारा झकिएको । को स्थायी अधवासी भएको कूटनैतिक प्रतनिधिलाई सुवधि तथा उन्मुक्ति: नेपाली नागरकि वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को स्थायी अधवासी भएको कूटनैतिक प्रतनिधिलाई नेपाल सरकारले थप सुवधि तथा उन्मुक्ति प्रदान गरेकोमा बाहेक आफ्नो कार्यपालनको सलिसलामा गरेको औपचारकि काम कारबाहीको सम्बन्धमा मात्र यस ऐनबमोजमि अधिकार क्षेत्रबाट उन्मुक्ति तथा अनतकिर्म्यता हुनेछ । १८. कूटनैतिक सुवधि तथा उन्मुक्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले मनासवि देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सामान्य वा वशिषरूपले लागू हुने गरी यस ऐनमा व्यवस्था भएका सुवधि तथा मुक्तिको अतरिकित अरु थप सुवधि तथा मुक्तिहरू प्रदान गर्न सक्नेछ ।